

单位的负责人;被邀请的全国人大代表、省人大代表;有关社会团体、院校的负责人旁听了会议。

本次会议历时4天,在圆满完成会议的各项议程后于2006年9月28日闭会。

山西省人民代表大会常务委员会 公 告

《山西省规章设定罚款限额规定》已由山西省第十届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2006年9月28日修订通过,现予公布,自2006年11月1日起施行。1996年9月23日山西省第八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过

的《山西省规章设定罚款限额暂行规定》同时废止。

山西省人民代表大会常务委员会

2006年9月28日

山西省规章设定罚款限额规定

(2006年9月28日山西省第十届人民代表大会
常务委员会第二十六次会议通过)

第一条 根据行政处罚法第十三条关于在没有相应法律、行政法规和地方性法规的情况下,地方政府规章可以对违反行政管理秩序的行为设定一定数量的罚款,罚款限额由省级人民代表大会常务委员会规定的立法精神,结合本省实际,制定本规定。

第二条 对违反行政管理秩序的行为,法律、行政法规和地方性法规尚未作出罚款规定,山西省人民政府、太原市人民政府和大同市人民

政府制定规章需要设定罚款的,适用本规定。

对违反行政管理秩序的行为,法律、行政法规和地方性法规已经作出罚款规定,规章需要作具体规定的,应当在法律、行政法规和地方性法规规定的罚款幅度范围内作出规定。

第三条 规章对公民、法人和其他组织非经营活动中违反行政管理秩序的行为设定罚款,对公民不得超过500元,对法人和其他组织不得超过1000元。

规章对公民、法人和其他组织经营活动中违反行政管理秩序的行为,没有获得不正当利益的,设定罚款不得超过1万元;获得不正当利益的,设定罚款不得超过所获不正当利益的3倍,同时最高不得超过3万元,但是对涉及矿山企业安全生产,易燃、易爆危险物品的生产、储存、使用,生态环境保护以及自然资源的开发利用方面违

反行政管理秩序的行为,设定罚款不得超过所获不正当利益的3倍,同时最高不得超过10万元。

第四条 本规定自2006年11月1日起施行。1996年9月23日山西省第八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《山西省规章设定罚款限额暂行规定》同时废止。

关于《山西省规章设定罚款限额暂行规定 (修订草案)》的说明

——2006年9月25日在山西省第十届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

山西省人民政府副秘书长

李建功

省法制办主任

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受省人民政府委托,对《山西省规章设定罚款限额暂行规定(修订草案)》作如下说明:

为实施《中华人民共和国行政处罚法》第十三条“省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以在法律、法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。尚未制定法律、法规的前款规定的人民政府制定的规章对违反行政管理秩序的行为,可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。罚款限额由省、自治区、直辖市人民代表大会常

委员会规定”的规定。省人民政府曾于1996年9月提请省人大常委会审议通过了《山西省规章设定罚款限额暂行规定》,(以下简称《暂行规定》)。

《暂行规定》公布十年来,省人民政府、太原市人民政府和大同市人民政府制定的规章均依照《暂行规定》的要求制定和实施行政处罚,对维护行政管理秩序、遏制违法行为起到了立法预期效果。随着我省经济社会的发展,国民经济发展水平和国民平均收入都有了大幅度的增长,因此,《暂行规定》所规定的罚款限额已不能适应行政管理的需要;其次,我省产业结构偏重于能源重化工,安全事故频发,涉及矿山企业安全生产,易燃易爆